

1502281-45.2021.8.26.0024

Classe: Ação Penal - Procedimento Ordinário

Assunto: Furto

Magistrado: Edson José de Araujo Junior

Comarca: Andradina

Foro: Foro de Andradina

Vara: 2ª Vara

Data de Disponibilização: 15/12/2022

... interrogado em juízo, negou a tentativa de furto e disse que teria ido ao local descarregar entulho.

Marcos Vinicius Ferreira da Silva, interrogado em juízo, negou a tentativa de furto e disse que tinha ao local jogar entulho. Apenas ajudou o acusado Elcio a jogar entulho.

Contudo, a exculpatória versão apresentada pelos réus não deve ser acolhida, pois cabalmente ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA de Andradina

Foro de Andradina

2ª Vara

Rua Paes Leme, 2052, . - Stella Maris

CEP: 16901-110 - Andradina - SP

Telefone: (18) 3722-8200 - E-mail: andradina2@tjsp.jus.br

1502281-45.2021.8.26.0024 - lauda

SENTENÇA

Processo nº:

1502281-45.2021.8.26.0024

Classe - Assunto

Ação Penal - Procedimento Ordinário - Furto

Autor:

Justiça Pública

Juiz(a) de Direito: Dr(a). Edson José de Araujo Junior

Vistos.

1. RELATÓRIO

Marcos Vinicius Ferreira de Jesus da Silva e Elcio Rivelino Ribeiro Lopes foram denunciados por infração ao art. 155, § 4º, inciso IV (concurso de pessoas) c/c art. 14, inciso II, ambos do Código Penal.

Consta na denúncia que, no dia 05 de fevereiro de 2021, por volta das 13 horas e 17 minutos, na propriedade rural denominada Chácara Maribombo, no Bairro Jardim Europa, neste município e Comarca de Andradina, os réus, previamente ajustados, agindo com identidade de propósitos e unidade de desígnios, tentaram subtrair, para eles, coisa alheia móvel, pertencente à vítima Walter Alves de Lima, somente não se consumando o furto, por circunstância alheia às suas vontades.

A denúncia foi recebida (fls. 116) .

Os acusados foram devidamente citados (fls. 172 e 174).

A defesa, em conjunto, apresentou resposta escrita (fls. 178/181).

Na fase de instrução foi ouvida a vítima, testemunhas, sendo o réu interrogado ao final.

Encerrada a instrução, em memoriais nos termos de audiência, o Ministério Público requereu a procedência do pedido, com a consequente condenação do acusado nos termos da denúncia. Pediu o reconhecimento da reincidência na segunda fase da dosimetria.

A Defesa, em sede de memoriais, pugnou pela absolvição por insuficiência de provas.

2. FUNDAMENTAÇÃO

Não foram arguidas preliminares pela defesa.

O pedido condenatório é procedente.

A materialidade do furto é incontroversa, restando bem demonstrada pelo boletim de ocorrência (fls. 03/04), auto de exibição e apreensão (fls. 10), imagens juntadas às fls. 15/21, bem como pela prova oral produzida nos autos.

A autoria é, igualmente, indubitosa.

Os acusados interrogados em juízo negaram os fatos descritos na denúncia.

Elcio Rivelino Ribeiro Lopes, interrogado em juízo, negou a tentativa de furto e disse que teria ido ao local descarregar entulho.

Marcos Vinicius Ferreira da Silva, interrogado em juízo, negou a tentativa de furto e disse que tinha ao local jogar entulho. Apenas ajudou o acusado Elcio a jogar entulho.

Contudo, a exculpatória versão apresentada pelos réus não deve ser acolhida, pois cabalmente infirmada pelo restante das provas colhidas.

A vítima Walter Alves de Lima relatou em juízo que estava trabalhando em Três Lagoas quando recebeu uma ligação do seu filho dizendo que tinham tentado furtar o sítio. Quando chegou no local constatou que tentaram cortar o cadeado e tinha uma serra e uma chave de cano. A propriedade fica trancada com cadeado e corrente e não tinha nem mais o cadeado. Seu filho lhe disse que um amigo viu dois indivíduos tentando cortar a corrente. Conhece de vista o acusado apelidado de "Sebinho". Seu filho lhe disse que um dos indivíduos era o acusado apelidado de "Sebinho". O sítio foi furtado anteriormente e acredita que os acusados estejam envolvidos, mas não tem prova.

Não se pode olvidar que as declarações firmes e harmônicas da vítima possuem especial relevância em crimes patrimoniais.

Nesse sentido:

APELAÇÃO CRIMINAL. FURTO (ARTIGO 155 , CAPUT, DO CP). RECURSO DA DEFESA. PRETENSÃO DE ABSOLVIÇÃO POR AUSÊNCIA DE PROVAS. NÃO ACOLHIMENTO. AUTORIA E MATERIALIDADE DEVIDAMENTE COMPROVADAS NOS AUTOS. DECLARAÇÕES FIRMES DA VÍTIMA E DA TESTEMUNHA DE ACUSAÇÃO. RELEVÂNCIA DA PALAVRA DA VÍTIMA EM CRIMES PATRIMONIAIS. DECRETO CONDENATÓRIO QUE DERIVA DE ADEQUADA AVALIAÇÃO DO MATERIAL PROBATÓRIO PELO MAGISTRADO SENTENCIANTE. PLEITO DE APLICAÇÃO DO PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA. IMPOSSIBILIDADE. RÉU REINCIDENTE EM CRIME PATRIMONIAL. FATO DELITUOSO QUE NÃO É ISOLADO NA VIDA DO ACUSADO. REPROVABILIDADE DO COMPORTAMENTO. FIXAÇÃO DE HONORÁRIOS PELA APRESENTAÇÃO DAS RAZÕES DE APELAÇÃO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. Apelação Crime nº 4570-15.2017.8.16.0098 fls. 2 (TJPR - 4ª C.Criminal - 0004570-15.2017.8.16.0098 - Jacarezinho - Rel.: Juíza Dilmari Helena Kessler - J. 30.01.2019)

A testemunha Leonardo Fernandes de Lima, filho da vítima, relatou em juízo que recebeu uma ligação de um amigo chamado Guilherme que lhe informou que tinha indivíduos serrando o cadeado da porteira do sítio. Seu amigo mandou a foto do acusado. Foi até o sítio e depois seguiu os indivíduos de longe. Os indivíduos estavam numa carroça nas proximidades do sítio. Seu amigo tinha lhe dito que estavam numa carroça. Já conhecia o acusado "Sebinho" que era suspeito de ter furtado o sítio anteriormente.

A testemunha Guilherme Nogueira Reis relatou em juízo que estava passando na frente do local e viu os acusados serrando o cadeado da porteira. Um estava serrando e outro estava em cima de uma carroça. Perguntou se o dono do sítio estava no local e disseram que o dono tinha acabado de sair. Comunicou o fato ao filho do dono sítio chamado Leonardo. Os indivíduos dispensaram o objeto que utilizavam para serrar o cadeado e foram embora.

Dessa forma, impossível a absolvição dos réus, pois a prova dos autos é segura, robusta e incriminatória. A condenação é a medida mais acertada.

Observo que o crime não se consumou por circunstâncias alheias à vontade dos réus, tendo em vista que foram, após iniciar a execução, interceptados por um amigo do filho da vítima.

Nessa senda, a interrupção da execução do crime não ocorreu por vontade própria dos

réus, pelo contrário, foram impedidos de continuar com a execução porque interceptados pela testemunha Guilherme Nogueira Reis enquanto serravam o cadeado do portão da propriedade da vítima. Destaco ainda que um dos acusados já era suspeito de ter furtado a propriedade anteriormente.

Assim, ao que consta está caracterizada a tentativa uma vez que a res furtiva não foi retirada da esfera de disponibilidade da vítima de modo que deve incidir ao caso a causa de diminuição em análise.

Outrossim, a qualificadora de concurso de pessoas foi devidamente comprovada através da prova oral e demais provas coligidas aos autos.

3. DOSIMETRIA

Em relação ao réu Elcio Rivelino Ribeiro Lopes.

Na primeira fase da dosimetria, uma vez reconhecida a incidência da qualificadora (concurso de pessoas), inicio a dosagem no patamar qualificado de 02 anos de reclusão e 10 dias-multa. Presente a circunstância judicial desfavorável, maus antecedentes, cf. e certidão e F.A. de fls. 139/161 a justificar fixação da pena-base acima do mínimo legal. Assim, fixo a pena base 1/6 acima do mínimo em 2 anos e 4 meses de reclusão e 11 dias-multa.

Na segunda fase, presente a reincidência (certidões e F.A de fls. 139/161) agravo a pena no patamar de 1/6, fixando-a em 02 anos, 08 meses e 20 dias de reclusão e 12 dias-multa.

Na terceira fase, reconheço a causa de diminuição de pena do crime tentado.

Contudo, como o crime não se consumou por vontade alheia à do réu, na esteira do entendimento do STJ, o critério a ser considerado para fixação do quantum da fração referente à tentativa é o iter criminis percorrido, de modo que quanto mais próximo o agente houver chegado à consumação, menor será a diminuição na reprimenda.

Assim, demonstrado que os acusados foram flagrados após terem serrado o cadeado da propriedade reduzo a pena em 1/2, fixando-a em 01 ano, 04 meses e 10 dias de reclusão e 06 dias-multa.

O regime inicial será o fechado, ante a reincidência (art, 33, § 2º, do Código Penal)

Ante a reincidência em crime doloso inviável a substituição da pena por restritiva de direito (art. 44, II, do Código Penal).

Outrossim, a reincidência em crime doloso impede o sursis (art. 77, I, do Código Penal).

Em relação ao corréu Marcos Vinicius Ferreira da Silva.

Na primeira fase da dosimetria, uma vez reconhecida a incidência da qualificadora (concurso de pessoas), inicio a dosagem no patamar qualificado de 02 anos de reclusão e 10 dias-multa. Presente a circunstância judicial desfavorável, maus antecedentes, cf. e certidão e F.A. de fls. 122/138, a justificar fixação da pena-base acima do mínimo legal. Assim, fixo a pena base 1/6 acima do mínimo em 2 anos e 4 meses de reclusão e 11 dias-multa.

Na segunda fase, presente a reincidência (certidões e F.A de fls. 122/138) agravo a pena no patamar de 1/6, fixando-a em 02 anos, 08 meses e 20 dias de reclusão e 12 dias-multa.

Na terceira fase, reconheço a causa de diminuição de pena do crime tentado.

Contudo, como o crime não se consumou por vontade alheia à do réu, na esteira do entendimento do STJ, o critério a ser considerado para fixação do quantum da fração referente à tentativa é o iter criminis percorrido, de modo que quanto mais próximo o agente houver chegado à consumação, menor será a diminuição na reprimenda.

Assim, demonstrado que os acusados foram flagrados após terem serrado o cadeado da propriedade reduzo a pena em 1/2, fixando-a em 01 ano, 04 meses e 10 dias de reclusão e 06 dias-multa.

O regime inicial será o fechado, ante a reincidência (art, 33, § 2º, do Código Penal)

Ante a reincidência em crime doloso inviável a substituição da pena por restritiva de direito (art. 44, II, do Código Penal).

Outrossim, a reincidência em crime doloso impede o sursis (art. 77, I, do Código Penal).

4. DISPOSITIVO

Posto isto e por tudo mais que dos autos consta, JULGO PROCEDENTE o presente pedido para CONDENAR os réus Marcos Vinicius Ferreira de Jesus da Silva e Elcio Rivelino Ribeiro Lopes, já qualificados nos autos. Elcio ao cumprimento da pena 01 ano, 04 meses e 10 dias de reclusão e ao pagamento de 06 dias-multa, estes no mínimo legal; Marcos ao cumprimento da pena 01 ano, 04 meses e 10 dias de reclusão e ao pagamento de 06 dias-multa, estes no mínimo legal, ambos os acusados por infração ao art. 155, § 4º, inciso IV (concurso de pessoas) c/c art. 14, inciso II ambos do Código Penal.

Para ambos o regime de cumprimento da pena inicial é o FECHADO.

Condeno os sentenciados ao pagamento das custas do processo em 100 UFESPs, na forma do CPP 804, com as ressalvas da gratuidade, que fica aqui deferida ante as condições econômicas do sentenciado.

Os sentenciados poderão apelar em liberdade, ante a ausência dos requisitos autorizadores da prisão preventiva. Ambos responderão o processo em liberdade, inexistindo, por isso risco atual com a liberdade dos averiguados.

Deixo de fixar eventual indenização mínima, tal qual consta no art. 387, inc. IV, do Código de Processo Penal, por não ter sido alvo de pedido expresso da denúncia e tampouco objeto de detalhamento na instrução.

Nos termos da Lei nº 12.736/12, consigno que o tempo de sua prisão cautelar será considerado como de pena efetivamente cumprida, especialmente para fins de progressão de regime, o que será analisado pelo juízo de Execuções Criminais competente.

Oportunamente, expeça-se certidão para o advogado nomeado pelo convênio, se for o caso.

Transitada em julgado, tome o cartório as seguintes providências:

- 1) Comunique-se à Justiça Eleitoral, para fins do disposto no at. 15, inciso III, da Constituição Federal;
- 2) Oficie-se ao Instituto de Identificação, informando-lhe a condenação;
- 3) Extraia-se guia de recolhimento definitiva, nos termos do art. 105 da LEP;
- 4) Expeça-se certidão de sentença para cobrança da pena de multa, se o caso.

P.I.C.

Andradina, 15 de dezembro de 2022.

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA